

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 540/2537

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์

นายลือ ชัยชนะ กับพวก

จำเลย

กรมทางหลวง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า คดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสองโดยวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองมีนายทวิศักดิ์ วิเศษทนายความลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่ไม่ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยทั้งสองได้แต่งตั้งนายทวิศักดิ์เป็นทนายจำเลยทั้งสองทั้งนายทวิศักดิ์ก็มีได้ทำหน้าที่เป็นทนายจำเลยทั้งสองมาก่อนที่จะมีการยื่นฎีกา นายทวิศักดิ์จึงไม่มีอำนาจใช้สิทธิในการฎีกาแทนจำเลยทั้งสองได้ ฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้แต่งตั้งให้นายทวิศักดิ์ วิเศษ เป็นทนายความและยื่นใบแต่งตั้งทนายต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 การที่ใบแต่งตั้งทนายของนายทวิศักดิ์ไม่ได้เข้าสู่สำนวน มิได้เกิดจากความบกพร่องของนายทวิศักดิ์แต่ประการใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาคดีนี้ใหม่ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 145)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 67,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องมิให้เกิน 220.27 บาท

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำฟ้องฎีกาของจำเลยทั้งสองมีนายทวิศักดิ์ วิเศษ หนายความลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่ไม่ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยทั้งสองได้แต่งตั้งนายทวิศักดิ์ เป็นนายจำเลยทั้งสอง ทั้งนายทวิศักดิ์ก็มิได้ทำหน้าที่เป็นนายจำเลยทั้งสอง มาก่อนที่จะมีการยื่นฎีกา นายทวิศักดิ์จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิ ในการฎีกาแทนจำเลยทั้งสองได้ คำฟ้อง ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ ไม่ได้ จึงพิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสอง (อันดับ 136)

### จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 139)

#### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เหตุที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฎีกาของจำเลย ทั้งสองแล้วส่ง มาให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง เพราะปรากฏ ในสำนวนว่าฎีกาของจำเลยทั้งสองมี นายทวิศักดิ์ วิเศษ หนายความลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่จำเลยทั้งสองมิได้แต่งตั้งนายทวิ ศักดิ์เป็นนายจำเลยทั้งสอง ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้ไม่ได้ ซึ่งความจริงจำเลยทั้ง สองได้แต่งตั้งให้นายทวิศักดิ์เป็นหนายความ และยื่นใบแต่งหนายต่อศาลชั้นต้นก่อน ยื่นฎีกาแล้ว ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินของศาลชั้นต้นลงวันที่ 25 มิถุนายน 2534 แต่ศาลชั้นต้นมิได้ นำใบแต่งหนายดังกล่าวมารวมไว้ในสำนวน การอ่านคำพิพากษา ศาลฎีกา จึงเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวอันเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

จึงให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 เสีย และ ให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนคืนศาลฎีกาโดยเร็ว

---

จึงให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 เสีย และ  
ให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนคืนศาลฎีกาโดยเร็ว

(อำนาจ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ปรีชา เจริญมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ